

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 332/2551 นายประเสริฐ บุญฤทธิ์
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 14, มาตรา 15

ป.ร.ฎีกา มาตรา 14 บัญญัติว่า ภาษีอากรประเมิน คือที่มีระบุไว้ในหมวดนั้น ๆ ว่าเป็นภาษีอากรประเมิน และมาตรา 15 บัญญัติว่า เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดต่าง ๆ แห่งลักษณะนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในหมวดนี้บังคับแก่การภาษีอากรประเมินทุกประเภท แต่ในหมวด 6 มิได้ระบุว่า อากรแสตมป์เป็นภาษีอากรประเมิน และไม่มีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น อากรแสตมป์จึงไม่ใช่ภาษีอากรประเมิน เจ้าพนักงานจึงมีอำนาจเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนก่อน การที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บอากรแสตมป์จากโจทก์โดยมิได้ออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนก่อนจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งให้เสียค่าอากรและค่าเงินเพิ่มอากรเลขที่ 10430010/7/100010 (ที่ถูกต้องเลขที่ 10430010/1000110 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 หนังสือแจ้งการประเมิน (ภ.พ.73.1) เลขที่ 10430010/5/102253 - 58 เลขที่ 10430010/5/102259 - 61 เลขที่ 10430 010/5/102263 - 64 เลขที่ 10430010/5/102266 เลขที่ 10430010/5/102268 เลขที่ 10430010/5/1 02270 - 71 เลขที่ 10430010/5/102273 เลขที่ 10430010/5/102275 กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์

(ภส.7) เลขที่ สภ.10 (นค)/004.2/2546 และเลขที่ สภ.10 (นค)/004.1 - 1/2546 ถึงเลขที่ สภ.10 (นค)/004.1 - 16/2546 ลงวันที่ 22 มกราคม 2546 และให้คำนวณภาษีและแก้ไขคำวินิจฉัยอุทธรณ์ (ภส.7) เลขที่ สภ.10 (นค)/004.1.11/2546 (ที่ถูกเลขที่ สภ.10 (นค)/004.1 - 11/2546) ลงวันที่ 22 มกราคม 2546 ให้งดหรือลดเบี้ยปรับแก้โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้แก้ไขคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.1 (นค)/004.1 - 11/2546 เป็นให้โจทก์ชำระเงิน 87,570 บาท ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท ค่าขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เจ้าพนักงานเรียกเก็บอากรแสตมป์โดยมิได้ออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนก่อน ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 14 บัญญัติว่า ภาษีอากรประเมิน คือ ที่มีระบุไว้ในหมวดนั้น ๆ ว่าเป็นภาษีอากรประเมิน และมาตรา 15 บัญญัติว่า เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในหมวดต่าง ๆ แห่งลักษณะนี้ ให้ใช้บทบัญญัติในหมวดนี้บังคับแก่การภาษีอากรประเมินทุกประเภท แต่ในหมวด 6 มิได้ระบุว่า อากรแสตมป์เป็นภาษีอากรประเมินและไม่มีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น อากรแสตมป์จึงไม่ใช่ภาษีอากรประเมิน เจ้าพนักงานจึงมีอำนาจเรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนก่อน การที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บอากรแสตมป์จากโจทก์โดยมิได้ออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนก่อนจึง ขอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พืพำกษำยึน ค่ำถฐำธรรมเนียมชั้นนี้ให้เป็นพืบ.

(ไฟโรจนั วำยูกำพ-ธีระวัฒน์ ภักทรำนวัช-ชัยสิทธิ์ ตระฐฐธรรม)

ศำลภำษีอำกรกลำง - นำยสมชำย พงษ์พัฒน์ำคิลป์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พืพำกษำศำลฎีกำ
<u>แผนก</u>	ภำษีอำกร
<u>หมำยเลขคดีแดงศำลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมำยเหตุ</u>